



Nr. 39 Kabinettsitzung vom 10. April 1919, 18 Uhr, Weimar, Nationalversammlung

R 43 I/1348, S. 433-435

Anwesend: Scheidemann, Brockdorff-Rantzau, Preuß, Landsberg, Bell, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth; UStS Albert; Pressechef Rauscher; Kpt. z. S. v. Gohren, Oberst Waitz; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 18:00

Ort: Weimar, Nationalversammlung

[Tagesordnung]

1. [Angestelltenräte]
2. [Arbeiterräte in der Verfassung]
3. [Staatsgerichtshof]
4. [Bayern]
5. [Vertreter der Nationalversammlung in Wien]
6. [Reichskommissariat für Kulturaufgaben]

1. [Angestelltenräte]

Die Ausbreitung der Angestelltenbewegung¹, namentlich in den Banken, wurde erörtert und dabei mitgeteilt, daß die Angestellten die Mitwirkung der Angestelltenräte bei Entlassungen als Hauptwunsch bezeichnen. Das Kabinett stellte sich in seiner Mehrheit auf den Standpunkt, daß diese Forderung berechtigt sei und daß die Mitwirkung der Arbeiterräte bei Entlassungen in dem Reichsgesetz über die Arbeiterräte geregelt werden müsse. Es handele sich hierbei nicht um ein Nachgeben auf augenblickliche Streikforderungen, sondern um einen der Punkte, deren Regelung im Anschluß an die neue Verfassungsbestimmung über die Arbeiterräte² bereits in Aussicht genommen sei. Dabei werde aber vorausgesetzt, daß in Streitfällen der Arbeitgeber einen Schlichtungsausschuß anrufen könne.

¹ Der Angestelltenausstand hatte bereits am 2.4.1919 mit einem Angestelltenstreik der Berliner Metallindustrie begonnen. Die Forderungen der Streikenden bezogen sich einmal auf die Erhöhung der Löhne, um den Lebensstandard der Angestellten bei den wachsenden Lebensmittelpreisen beizubehalten, zum anderen auf die Mitbestimmung der Angestelltenausschüsse in den Betrieben, vor allem in Fragen der Lohn- und Arbeitsverhältnisse. Einstellungen, Kündigungen und Entlassungen sollten nach den Streikforderungen von der Zustimmung der Angestelltenausschüsse abhängig gemacht werden (Vorwärts, Nr. 171, 3.4.1919).

² Siehe Anm. 4.

Reichsminister Landsberg stellte fest, daß der Arbeitgeber durch die zu treffende Bestimmung nicht gehindert sei, Aussperrungen im ganzen vorzunehmen, solange den Arbeitern das Streikrecht offenstehe.

Reichsminister Koeth und Erzberger hielten eine baldige Aussprache über Maßnahmen zur Einschränkung der Streiks für erwünscht.

2. [Arbeiterräte in der Verfassung]

Es wurde beschlossen, mit den Mehrheitsparteien darüber Fühlung zu nehmen, ob sie bereit seien, den von der Regierung aufgestellten Entwurf über die Regelung der Arbeiterräte³ in der Verfassung gemeinsam im Verfassungsausschuß einzubringen⁴.

3. [Staatsgerichtshof]

Reichsminister Preuß legte den anliegenden umgearbeiteten Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Staatsgerichtshofes vor⁵.

Reichsminister Bell regte an, den Ausschluß der Öffentlichkeit zuzulassen, namentlich für solche Fälle, wo die Geheimhaltung im Interesse neutraler Staaten geboten sei⁶.

Es wurde beschlossen, eine derartige Bestimmung nicht aufzunehmen, da die Reichsregierung in der Lage sei, in solchen Fällen die Aushändigung der Akten an den Gerichtshof zu verweigern. Der Vertreter der Reichsregierung bei dem Staatsgerichtshof (§ 9)⁷ sei berufen, diese Gesichtspunkte geltend zu machen. –

Das *Kabinet* stimmte der Einbringung des Entwurfs in den Staatenausschuß zu.

4. [Bayern]

Reichsminister Erzberger regte an, einen ständigen politischen Vertreter zu der Regierung in Bamberg zu entsenden, der die Verbindung mit dem Reichsministerium mit Hilfe des inzwischen eingerichteten Kurierdienstes aufrechterhalte. Die Anregung fand Anklang. Die Auswahl des Vertreters wurde vorbehalten⁸.

³ Siehe Dok. Nr. 34, P. 1.

⁴ Laut Protokoll der Sitzung des Verfassungsausschusses vom 2.6.1919 (NatVers-Drucks. Bd. 336, Nr. 391, S. 393 ff.) wurde der von der RReg. während der Kabinettsitzung vom 4.4.1919 vorm. beschlossene Abänderungsentwurf zu Art. 34 von der RReg. selbst eingebracht und begründet. Der RegEntw. wurde substantiell unverändert in die WRV übernommen, jedoch nicht in den ersten Hauptteil „Aufbau und Aufgaben des Reichs“, sondern als Art. 165 in den Grundrechtskatalog.

⁵ Zur ursprünglichen Fassung des GesEntw. des RIMin. s. Dok. Nr. 38, P. 4. Abgesehen von formalen und stilistischen Abänderungen sind in dem vorliegenden GesEntw. die Änderungsbeschlüsse des RKab. vom 8.4.1919 (ebd.) berücksichtigt (R 43 I/1244, Bl. 21 f.).

⁶ § 10 Abs. 1 Satz 1 des vorliegenden GesEntw. lautet: „Der Spruch des Staatsgerichtshofs ergeht auf Grund einer öffentlichen und mündlichen Verhandlung.“

⁷ „Die RReg. ist befugt, zu allen Verhandlungen und Beweisaufnahmen einen Vertreter zu entsenden. Der Vertreter ist auf Verlangen jederzeit zu hören.“

⁸ Siehe Dok. Nr. 38, P. 1. Zum Vertreter der RReg. bei der Reg. Hoffmann in Bamberg wurde der GehLegR Dr. Riezler bestimmt, der zwischen dem 10. und 12.4.1919 seinen Dienst in Bamberg antrat, wie ein Telegramm Riezlers an das AA vom 12.4.1919, betr. die militärische Lage in Bayern erweist (R 43 I/2212, Bl. 67-69).

5. [Vertreter der Nationalversammlung in Wien]

Reichsminister Landsberg brachte zur Sprache, ob es sich zurzeit empfehle, daß der Reichstag⁹ offizielle Vertreter zum Besuch nach Wien sende. Von mehreren Seiten wurde gerade im Interesse des Anschlusses Deutsch-Österreichs Zurückhaltung empfohlen.

Reichsminister Graf *Rantzau* wird durch den deutschen Vertreter in Wien noch mit der österreichischen Regierung in Verbindung treten¹⁰.

6. [Reichskommissariat für Kulturaufgaben]

Reichsminister Preuß stellte die Frage der Einrichtung eines Reichskommissariats für Kulturaufgaben bei dem Reichsministerium des Innern zur Erörterung.

Die Verhandlung wurde vertagt¹¹.

⁹ Gemeint ist die NatVers.

¹⁰ Zu der Frage der Entsendung von Vertretern der NatVers nach Wien ist weder in den Akten der Rkei noch des AA Näheres zu ermitteln.

¹¹ Die Frage wurde im Zeitraum des Kabinetts Scheidemann im RKab. nicht wieder aufgegriffen; laut Kabinettsprotokoll vom 29.6.1920 wurde erst zu diesem Zeitpunkt die Stelle eines Reichskunstwarts im RIMin. geschaffen und mit Prof. Erwin Redslob besetzt; s.: Das Kabinett Fehrenbach.

Zitierhinweis

Nr. 39 Kabinettsitzung vom 10. April 1919, 18 Uhr, Weimar, Nationalversammlung in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 151–152 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D39>